

1501697-42.2021.8.26.0229

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... obtenção deu-se com a prática do tráfico de drogas. Oficie-se ao agente depositário determinando o recolhimento do valor por meio de GRU direcionada ao FUNAD (cód. 20201-0), tendo como Unidade Gestora favorecida a UG 200246 Gestão 00001 (Fundo Nacional Antidrogas).

4 - Nos termos do artigo 518 e § 1º da N.S.J.C.G.J, determino a conversão em moeda nacional do valor consistente em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, ., Jardim Residencial Firenze - CEP 13189-212, Fone: 19 3309 - 4780, Hortolândia-SP - E-mail: hortolandia2cr@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO:

Em 14 de setembro de 2022, faço os presentes autos conclusos a(o) MM.(a) Juiz(a) de Direito, Dr. CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS . Eu, Everton Alexandre Laranjeira, matr. M365911, Escrevente Técnico Judiciário, que digitei

SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Processo:

1501697-42.2021.8.26.0229 - Inquérito Policial

Inquérito Policial:

2264619 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

MAYCON DA SILVA ROCHA

Vistos.

1 - Tendo em vista a manifestação ministerial de fl. 85, que adoto como razões para decidir, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAYCON DA SILVA ROCHA, nos termos do artigo 107, I do Código Penal (morte do agente).

2 - Verifico a existência de objeto(s) apreendido(s) nos autos vinculados ao crime cometido, às fls. 04/09. DECRETO a sua perda em favor da União, promovendo-se o necessário para o recolhimento, via SENAD. No entanto, dada a prévia ciência de seu desinteresse, desde já determino a destruição dos itens.

3 - DECLARO o perdimento em favor da União também dos valores apreendidos, em moeda nacional e estrangeira, fls. 09 e 17, pois em nenhum momento foi comprovada sua origem lícita, restando evidenciado que sua obtenção deu-se com a prática do tráfico de drogas. Oficie-se ao agente depositário determinando o recolhimento do valor por meio de GRU direcionada ao FUNAD (cód. 20201-0), tendo como Unidade Gestora favorecida a UG 200246 Gestão 00001 (Fundo Nacional Antidrogas).

4 - Nos termos do artigo 518 e § 1º da N.S.J.C.G.J, determino a conversão em moeda nacional do valor consistente em moeda estrangeira apreendido nos autos, qual seja B\$ 40,00 (quarenta bolivianos), devendo a D. Autoridade Policial, proceder junto a

instituição financeira ou equiparada conversão em moeda nacional e devido depósito em favor da UNIÃO, independentemente de confecção de laudo pericial, levando-se em conta que as agências bancárias possuem mecanismos e aparatos para detectarem possível fraude/adulteração de cédulas. Ressalto a dispensa de elaboração de laudo pericial para confirmação de autenticidade das cédulas apreendidas, o que somente se admite caso constatado indícios de falsificação ou adulteração das notas, o que por ora não se apresenta. Eventualmente, constatado indício de materialidade de eventual crime de moeda falsa, deverá ser lavrado expediente próprio, de competência da Justiça Federal, com encaminhamento das cédulas para investigação e perícia oportunas, observada a competência em razão da matéria.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Havendo defensor nomeado, expeça-se certidão de honorários.

Oficie-se ao IIRGD e à Delegacia de Origem (01º D.P. HORTOLÂNDIA) comunicando-se da presente decisão, e para que, após procedido seu câmbio e conversão, realize o depósito em favor da UNIÃO, com apresentação do respectivo comprovante, destacando-se que nos termos do Art. 518 das NSCGJ não há previsão ou exigência de elaboração de laudo pericial para referida finalidade, cuja conferência da autenticidade das notas deverá se operar pela agência responsável pela conversão em moeda nacional.

Ciência ao Ministério Público.

Prov. Int.

Hortolândia, 14 de setembro de 2022.

CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA